阆中利华建材有限公司
“5·21”一般触电事故调查报告

2024年5月21日17时10分左右，在阆中利华建材有限公司（阆中鼎成新型建材有限公司白沙坝砂石加工料场）发生一起一般触电事故，造成1名工人死亡，直接经济损失约人民币140万元。

事故发生后，阆中市政府领导高度重视并作出了指示，要求切实做好死者家属安抚和善后工作，认真开展事故调查，尽快查明事故原因，总结事故教训，依法严肃追究责任，相关部门要深刻吸取事故教训，进一步落实责任，强化安全生产措施，深入排查各类安全隐患，坚决杜绝此类事故再次发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国行政处罚法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第225号）等法律法规，市政府立即成立了由市安委会副主任、市应急管理局局长为组长，市应急管理局、市公安局、市总工会、市国资国企服务中心、市供电公司等单位相关同志为成员的阆中利华建材有限公司“5·21”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），全面开展事故调查，行业专家参与事故原因和技术分析调查。同时，邀请市检察院、市纪委监委派员参加。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事故现场勘查、调查取证、查阅收集有关资料和科学分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，对有关责任人员和责任单位提出了处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.事发单位。阆中利华建材有限公司，白沙坝砂石加工料场围挡改造项目发包单位，统一社会信用代码为**91511381**********，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司法定代表人为杨某，成立日期**2021**年**3**月**4**日，注册资本人民币壹佰万元整，公司地址为四川省南充市阆中市七里办事处**********，经营范围为“活动板房生产；粘土及其他土砂石开采；施工劳务分包；建筑用石加工；生产加工石子及石粉；内河货物运输”。

2.相关单位：阆中鼎成新型建材有限公司，阆中市文成镇白沙坝砂石加工料场业主单位，统一社会信用代码为**91511381*******
*，该公司法定代表人为何某某，成立日期**2018**年**11**月**5**日，注册资本壹亿元人民币，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司地址为阆中市张飞北路***，经营范围为“许可项目：河道采砂；道路货物运输（不含危险货物）；河道疏浚施工专业作业；一般项目：建筑用

石加工；水泥制品制造；水泥制品销售；木材销售；建筑材料销售；金属材料销售”。

（二）围挡改造项目基本情况

1.白沙坝砂石加工料场基本情况

白沙坝砂石加工料场产权所属单位为阆中鼎成新型建材有限公司，位于阆中市文成镇白沙村**1**、**2**组，占地面积**149.62**亩，主要产品为河沙、机制砂、碎石。阆中鼎成新型建材有限公司通过招标及竞争性谈判等法定程序后将白沙坝砂石加工料场的砂石加工业务承揽给了阆中利华建材有限公司，阆中利华建材有限公司负责白沙坝砂石加工料场的砂石原料收集、砂石加工、安全、环保及设施设备维修维护等工作。

2.围挡改造项目基本情况

阆中市白沙坝砂石加工料场围挡改造项目主体基础是混凝土基座，在基座上安装的钢结构长度约**110**米，高度约**6**米，围挡采用彩钢瓦，该项目总造价约**150**万元。

该项目的基础混凝土主体施工是由阆中利华建材有限公司建设，围挡的固定是由吕某某个人承包。围挡彩钢固定施工是于**2024**年**5**月**21**日开始施工建设。

3.围挡改造项目承包情况

2024年**5**月阆中利华建材有限公司法定代表人杨某与吕某某达成口头协议，将本次围挡改造项目交由吕某某负责，在围挡改建完成后按工程总量进行计价。吕某某在承包本次白沙坝砂石加工料场围挡改造项目后，另找了五名工人组成

了围挡改建项目的施工队，由吕某某全面负责。

4.围挡改造项目承包人基本情况

吕某某，阆中市文成镇白沙坝砂石加工料场围挡改建承包人，男，汉族，**53**岁，身份证号：**512930********1733**，户籍地为四川省阆中市柏垭镇********。

（三）合同签订情况

1.白沙坝砂石加工合同。**2024**年阆中鼎成新型建材有限公司与阆中利华建材有限公司没有签订《砂石加工承揽合同》，现在的服务商是砂石改革后通过竞争性谈判确定的服务商，根据现行政策应当公开招标确定，目前阆中鼎成新型建材有限公司正在做公开招标前置要件工作，还是按照**2023**年砂石加工承揽合同的约定，由阆中利华建材有限公司负责白沙坝砂石加工料场承揽工作，其主要工作内容为：负责承揽地点范围内的砂石加工、安全、环保及设施设备维修维护等工作；负责承揽地点内供料船舶的砂石原料收集、费用支付、安全环保及环保工作。

2.围挡改造项目合同。阆中利华建材有限公司（杨某）和吕某某没有签订书面的劳务合同，双方只达成了口头协议，工作报酬按工程量实做实报，工人及围挡改造由吕某某全面负责，双方也未签订安全管理协议。

（四）事故相关人员基本情况

1.汤某某，阆中鼎成新型建材有限公司员工，担任白沙坝砂石料场派驻主管，男，汉族，**37**岁，身份证号为**511381********0013**，具有完全民事行为能力，户籍地为四

川省阆中市******。

2.杨某，阆中利华建材有限公司法定代表人，男，汉族，58 岁，身份证号为 512930********4755，具有完全民事行为能力，户籍地为四川省阆中市********。

（五）事故现场勘验情况

经现场勘验和询问相关人员，事故发生地点位于阆中市文成镇白沙坝砂石加工料场大门左侧约 20 米左右的围挡施工处，现场有一副方形钢管梯架，高度约 8.4 米，方形钢管梯架下方地面有一处土堆，长度约为 2 米，宽度约 0.8 米，高度约 0.3 米。（见图一）



图一

在作业现场的方形钢管梯架正上方，有三根横跨厂区的高压线，该处高压线为 10 千伏白沙坝农排支线，导线采用 LGJ-35 钢芯铝绞线，离地面垂直距离为 8.95 米。（见图二）



图二

吕某某等人在移动方形钢管梯架过程中，由于方形钢管梯架下方地面有一处土堆，几人便抬高梯架方形钢管梯架，此时吕某某双手紧抓方形钢管梯架下方，背部抵靠在原彩钢围挡上。（见图三、图四、图五、图六）



图三



图四



图五



图六

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2024 年 5 月 21 日 8 时许，承包人吕某某带领向某某、王某某、侯某某、胡某某、向某某五位工人到达阆中市文成镇白沙坝砂石加工料场，按计划开展厂区的围挡改建作业。当天 17 时许，在进行围挡固定施工的过程中，需将现场的方形钢管梯架向前移动，此时地面上有一处高度约 30 公分的土堆刚好处于方形钢管梯架向前移动的路线上，为便于施工，现场作业人员便计划将方形钢管梯架抬起越过该土堆，在方形钢管梯架抬升的过程中，顶端不慎触碰到作业现场正上方的 10 千伏高压线。此时由于吕某某双手紧抓方形钢管梯架下方，背部抵靠在原彩钢围挡上，形成电流回路，电击致其严重受伤，经现场人员抢救无效死亡。

（二）应急救援和善后处置情况

吕某某发生触电事故后随即瘫倒在方形钢管梯架上，现场作业人员侯某某、向某某立即找来木板将吕某某从方形钢

管梯架上抬到安全位置进行施救。现场工人胡某某随即拨打了120急救电话，约20分钟后，120赶到现场，立即对吕某某展开抢救，约1小时后，医生宣布吕某某经抢救无效死亡。

5月21日当晚，在市公安局、市应急局、文成镇政府、鼎成新型建材有限公司积极组织协调下，阆中利华建材有限公司与死者家属签订赔偿协议。死者家属情绪稳定，善后处理结束。

三、事故原因分析

（一）直接原因

死者吕某某，作为围挡改建项目的组织者、指挥者，对作业环境安全风险辨识不到位，未及时发现作业现场上方高压电线危险有害因素，盲目蛮干、冒险作业，导致事故发生。

（二）间接原因

1.阆中利华建材有限公司，事故发生时围挡改建安全监管缺失，对施工现场安全监管不到位，未采取技术和管理手段对施工现场盲目蛮干、冒险作业行为进行及时制止和纠正。

2.阆中鼎成新型建材有限公司，未及时与阆中利华建材有限公司签订2024年《砂石加工承揽合同》，明确双方各自的权利和义务，对砂石加工企业的安全生产工作指导和协调管理不到位，安全监管存在瑕疵。

四、事故性质

经过事故调查分析认定，阆中利华建材有限公司“5·21”一般触电事故是一起因盲目蛮干、冒险作业，现场安全监管缺失造成的生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.吕某某，男，系阆中市文成镇白沙坝砂石加工料场围挡改建项目承包人，具有完全民事行为能力，事发时麻痹大意，对施工作业环境安全风险辨识不到位，未及时发现作业现场上方高压电线等危险有害因素，组织指挥安全作业不力，盲目蛮干、冒险作业，对事故发生负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

2.杨某，男，系阆中利华建材有限公司法定代表人，具有完全民事行为能力，未取得安全生产知识和管理能力合格证，未认真履行主要负责人安全生产职责，未建立健全作业区域内安全管理制度，对事故的发生负有主要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第二十七条之规定，建议由阆中市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的规定，依法进行处罚。

3.汤某某，男，系阆中鼎成新型建材有限公司派驻文成镇白沙坝砂石料场主管，具体负责公司砂石加料场安全生产日常工作。未严格履行岗位安全生产职责，未指导督促阆中利华建材有限公司建立安全生产规章制度、操作规程、生产安全事故应急救援预案、风险分级管控和隐患排查治理制度；未指导督促围挡改建作业现场的安全监管，对阆中利华建材有限公司安全管理指导协调不到位，对本次事故负有一般管理责任。建议由阆中鼎成新型建材有限公司按照企业安全管理制度给予处理，并将处理结果报阆中市安委会办公室备案。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.阆中利华建材有限公司。未建立健全并落实事故隐患排查治理制度，围挡改建作业现场的安全监管缺失，安全监管不到位，未采取技术和管理手段对施工现场冒险作业行为进行及时制止和纠正，及时发现并消除围挡改建作业过程中的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款之规定，建议由阆中市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，依法进行处罚。

2.阆中鼎成新型建材有限公司。责成该单位向阆中市人民政府作出书面检查，并将砂石加工料场安全管理整改结果报阆中市安委会办公室备案。

（三）政府安全监管部门履职情况及处理建议

1.阆中市国资国企服务中心。作为市国有企业监管部门，印发了《市属国有企业建筑工程领域安全生产专项整治工作方案》《阆中市国资国企领域安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026）》《安全生产领域突出问题专项整治工作方案》《阆中市2024年国资国企领域“安全生产月”活动方案》等相关文件，要求各企业制定完善安全管理制度，明确责任体系，压紧压实了企业安全生产责任；建立完善检查制度，常态化对项目建设、砂石开采等领域开展安全检查，确保国企领域整体安全；事故发生后督促承包商立即停止作业，开展现场安全隐患整改，加强作业人员安全培训，及时消除存在的安全隐患；及时召开安全会议，在国企领域通报事故情况，要求各企业吸取教训，举一反三开展问题隐患排查整改，充

分履行了部门安全监管责任，建议不予行政处罚。

2.阆中市文成镇人民政府。作为属地管理部门，制定印发了《文成镇安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》《节后复工复产和全国“两会”期间安全风险防范工作方案》《进一步加强安全宣传“五进”工作实施方案》《关于建立健全安全生产重大事故隐患及问题排查整治责任倒查机制的通知》《安全生产领域突出问题专项整治工作方案》《2024安全生产工作要点》及安全生产隐患排查的相关文件，并按照文件要求开展了相关工作；建立健全了全镇安全生产监督管理体系，联合行业部门不定期地对辖区内在建工程开展了安全检查，对发现的问题限期整改并落实了回头看制度；事故发生后立即赶赴事故现场指导应急处置工作，积极协调责任单位处理善后工作，针对本次事故及时召开了党委扩大会，深刻汲取事故教训，对辖区内重要地点、企业、场所进行了全覆盖的安全隐患排查，充分履行了属地管理部门的安全监管责任，建议不予行政处罚。

六、事故防范和整改措施建议

为进一步强化全市安全工作，提高思想认识，压实安全责任，提升安全监管水平，防范类似事故发生，提出以下防范措施。

（一）提高政治站位，高度重视安全生产工作

助力安全生产月活动，各单位各部门要认真开展学习领会习近平总书记关于安全生产的重要论述，增强“四个意识”、做到“两个维护”，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，落实“党政同责、一岗双责”要求，切实承担起“促

一方发展、保一方平安”的政治责任。要高度重视安全生产工作，认真贯彻落实党中央、国务院、省委省政府领导同志的一系列重要指示批示精神和省委省政府安全生产工作部署，加强对全市安全和应急管理工作的统筹协调和监督指导，把安全稳定工作贯穿经济社会发展各领域和全过程。

（二）建立责任体系，把责任落实到最小工作单元

各企业特别是国有企业要切实履行安全生产主体责任，强化源头管理，要建立健全企业内部管理制度及岗位操作规程，要加强外包作业安全管理，与承包单位、承租单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，坚决杜绝层层转包、违法分包和以包代管。行业管理部门要严格落实“三管三必须”和“谁主管、谁负责”要求，不断完善安全监管协同联动机制，明确部门职责分工，坚决堵塞行业领域安全监管漏洞，构建安全全链条监管体系，形成共治合力。地方党委政府要加强建立安全工作安排部署、督导检查、目标考核、追责问责等联动机制，督促指导有关部门做好安全生产工作，推动形成上下联动、齐抓共管的工作格局。

（三）严格监管执法，推动企业落实主体责任

各行业主管部门要按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，聚焦基础性、源头性和瓶颈性问题，采取“三带三查”“四不两直”方式，强力推进“强安 2024”监管执法专项行动，持续深化“清单式”执法，摸准弄清本辖区、本行业领域容易发生事故的关键风险点、重点环节，分类制定管控措施，用好行刑衔接、联合惩戒等手段，严厉打击安全生产非法违法行为，对“屡查屡犯”企业严查重处、及时曝光，保

持监管执法高压态势，坚决守住安全底线红线。

（四）切实举一反三，全面落实安全生产三年行动

各单位要着力“从根本上消除事故隐患”“从根本上解决问题”，举一反三，扎实开展建筑施工、城镇燃气化工、工贸、消防、危化等重点行业领域专项整治，深入分析安全生产共性问题和突出隐患，深挖背后的深层次矛盾和原因，切实发挥考核、巡查的“指挥棒”作用，多措并举用好“两书一函”、警示曝光等“组合拳”，推动《地方党政领导干部安全生产责任制规定》落到实处。综合使用“人防+物防+技防”的措施，健全长效机制，提升治理能力，巩固提升专项整治成果，全面落实安全生产专项整治三年行动计划，为阆中经济社会高质量发展营造安全稳定的社会环境。

阆中利华建材有限公司“5·21”

一般触电事故调查组

2024 年 **7** 月 **12** 日